

1500722-97.2022.8.26.0483

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... mesmo sentido é a jurisprudência:

Tráfico de entorpecentes. Apreensão de pequena quantidade de droga, compatível com a destinação ao uso próprio, em poder de pessoa suspeita de dedicação ao tráfico.

Desclassificação operada. A condição de traficante não exclui a de usuário.

Apreendida pequena quantidade de entorpecente, sem demonstração alguma de que aquela droga se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500722-97.2022.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500722-97.2022.8.26.0483

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS MONTEIRO

Em 08 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos à MMA. Juíza de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira. Eu, Rodrigo Zambrota, Assistente Judiciário, subscrevi.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de KAI0 EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS MONTEIRO, qualificado a fls. 23/25, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois que no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 11h10m, na Rua Nicolau Yasbeck, nº 216, Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, o denunciado tinha em depósito 29,87 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta na denúncia, Policiais Militares tomaram conhecimento do Mandado de Busca e Apreensão em desfavor do denunciado, razão pela qual compareceram em sua residência. Assim, ao chegarem ao local, cientificaram-no do Mandado de Busca e Apreensão e indagaram-no se havia objetos ilícitos no interior da casa. O denunciado afirmou que havia maconha guardada em seu quarto. Em seguida, em busca domiciliar, foi encontrada certa quantidade do referido entorpecente, assim como R\$ 102,00 (cento e dois reais).

A denúncia (fls. 71/72) veio acompanhada do incluso inquérito policial iniciado mediante flagrante (fls. 01/02).
Folha de antecedentes (fls. 33).
Certidão estadual de distribuições criminais (fls. 34).
Por ocasião da audiência de custódia (fls. 35/39), houve a conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva.
Mandado de prisão cumprido e encartado a fls. 50/52.
Laudo definitivo de substância entorpecente (fls. 62/64).
Defesa preliminar a fls. 85/121, por meio da qual a defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar na casa do acusado. Defendeu a ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal. Teceu comentário sobre o princípio in dubio pro reo. Requereu a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Houve pedido de gratuidade judiciária e realização de exame de dependência toxicológica.
Parecer Ministerial a fls. 124/125, pelo recebimento da denúncia.
Sobreveio decisão a 127/131, afastando as preliminares arguidas na defesa preliminar, com recebimento da denúncia em 17 de novembro de 2022, com designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, a ser realizada de forma virtual.
A defesa noticiou a impetração de Habeas Corpus em favor do acusado (fls. 153/207), com parcial deferimento da liminar para substituição da prisão preventiva do réu por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 208/212).
Alvará de soltura a fls. 228/230.
Em sede de instrução (fls. 240/241), colheu-se o depoimento de uma testemunha, interrogando-se o réu na sequência, ocasião em que a defesa desistiu do pedido de realização de exame de dependência toxicológica.
Por ocasião das alegações finais orais (fls. 242/243), o Ministério Público requereu a desclassificação do fato para o delito previsto no art. 28 da lei de drogas, no que foi secundado pela defesa, com aplicação de pena de advertência.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.
No mérito a ação é parcialmente procedente, sendo de rigor a desclassificação do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o delito descrito no artigo 28 da mesma lei, da forma em que postulada pelo Ministério Público e com a qual concordou a defesa.
A materialidade deste delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 10 e 13) e laudo pericial (fls. 62/64).
A autoria, por seu turno, restou incontestada, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, bem como diante das afirmações do réu em seu interrogatório.
Em relação às versões apresentadas pelo acusado (fls. 06), em solo policial ele permaneceu em silêncio.
Interrogado em juízo (fls. 242/243), o acusado declarou que a droga encontrada em sua casa era de sua propriedade, mas destinada a seu uso pessoal. Relatou que trabalha com venda de roupas pela internet, cujo dinheiro apreendido era proveniente dessa venda.
De seu lado (fls. 242/243), a testemunha e policial militar Rafael Gonçalves Castilho declarou que foram cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do acusado, sendo certo que quando chegou ao local foi perguntado ao réu se havia algo de ilícito no interior da residência. Então, disse que o acusado confirmou que estava com certa quantidade de maconha, a qual foi localizada, nada mais sendo encontrado de ilícito. Confirmou que não foi encontrado apetrechos comumente utilizados para a preparação da droga para a venda. Em relação ao dinheiro localizado na ocasião, esclareceu que o denunciado informou que era proveniente da

venda de roupas pela internet. Declarou que o acusado nunca antes tinha sido abordado pela polícia, bem assim que nunca houve abordagem anterior de eventuais pessoas saindo da casa do acusado.

Estas são as provas dos autos, por meio das quais não é possível comprovar que o réu estava traficando drogas.

Com efeito, não foi encontrado na casa do acusado apetrechos comumente utilizados para a preparação da droga para a venda, tais como sacos plásticos, balança de precisão, entre outros.

A testemunha e policial militar ouvido em juízo também declarou que nunca antes havia abordado o acusado, tampouco eventuais pessoas saindo da casa do réu, a denotar a movimentação rotineira de usuários nos locais de venda de drogas.

Quanto ao dinheiro encontrado na casa do acusado, também não há provas de que seja oriundo da venda de drogas, não se olvidando que a defesa trouxe documentação que, de fato, comprova que o acusado vendia roupas por meio da internet (fls. 87/88), corroborando a versão de que o dinheiro era proveniente dessas vendas.

De mais a mais, colhe-se dos autos a pequena quantidade da droga encontrada na posse do acusado, qual seja, 29 gramas de maconha, a qual não estava fracionada ou embalada, como quando se destina à venda, evidenciando que, de fato, o entorpecente era mesmo destinado ao consumo do acusado, como confessado por ele mesmo.

Assim, a quantidade e espécie da droga encontrada na casa do acusado só atesta que o réu, é mesmo usuário de drogas, motivo pelo qual de rigor a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da lei de drogas.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

Tráfico de entorpecentes. Apreensão de pequena quantidade de droga, compatível com a destinação ao uso próprio, em poder de pessoa suspeita de dedicação ao tráfico. Desclassificação operada. A condição de traficante não exclui a de usuário.

Apreendida pequena quantidade de entorpecente, sem demonstração alguma de que aquela droga se destinasse ao tráfico, mostra-se imperiosa a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, ainda que haja indícios de que o réu se dedique ao tráfico. Traficantes também podem ser autores, por vezes, do crime de posse de entorpecente para uso próprio. Recurso defensivo provido, prejudicado o recurso do Ministério Público. Aplicação do artigo 383 § 1º do CPP. (TJSP; Apelação Criminal 1500060-93.2018.8.26.0574; Relator (a): Hermann Herschander; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fartura - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021) - grifei.

Nessa esteira, diante da ausência de provas cabais da traficância, em contrapartida ao conjunto probatório que denota a posse de drogas para consumo pessoal, é mesmo caso de desclassificação da conduta e condenação do acusado pelo crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, .

Em relação à pena, verifico que o acusado é primário e não registra antecedentes criminais (fls. 34).

Por conta disso e com base na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), imponho-lhe a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DESCLASSIFICAR a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e CONDENAR o réu KAILO EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS MONTEIRO, RG: 39515008, filho de David Monteiro e Elaine Oliveira de Jesus, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos da droga.

O réu arcará com as custas e despesas processuais, e com o pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, e o artigo 1.094, inciso I, das NSCGJ.

Com o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE nº 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

Após o trânsito em julgado, restitua-se o valor e telefone apreendido nos autos em favor do acusado (fls. 13).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.
Presidente Venceslau, 08 de dezembro de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA